

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2691/2533

นายบิลลี อาร์ เฮนส์

โจทก์

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เจเนอรัลไฟ

แน็นส์ จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจเนอรัลไฟ

แน็นส์ จำกัด จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 120)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 207,160 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 และ 3 เสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 106,105)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยวางหลัก ประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 90,95)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในช่วงวิกฤต โดยให้ถือหลักประกันเดิม และให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยให้ถือหลักประกันเดิม และให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ